

Nr. 70 Ressortbesprechung im Reichsluftfahrtministerium vom 21. Dezember 1934

R 2/9222, unfol. Vermerk des MR Josef Mayer/RFM, Durchschlag

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsluftfahrtministerium

[ENTWURF EINES LUFTSCHUTZGESETZES]

Vertraulich!

In der heutigen Besprechung im R[eichsministerium] d[er] L[uftfahrt] wurden die von dem RFM und RWiM gegen den Entwurf eines Luftschutzgesetzes¹ vorgebrachten grundsätzlichen Bedenken², denen sich der R[eichsminister] d[es] I[nnern] nach der von seinem Vertreter mündlich abgegebenen Erklärung anschließen wird³, eingehend erörtert. Die Erörterung führte zu dem Ergebnis, daß das RdL einen neuen Entwurf aufstellen wird, der den vom RFM in dem Schreiben vom 30. November 1934 Lu 4510 geh – 11 I⁴ vorgebrachten Bedenken insofern Rechnung tragen wird, als es sich um die Betätigung der öffentlichen Hand auf dem Gebiete des Luftschutzes handelt. Der erste Teil des Gesetzes (§§ 1–5)⁵ wird daher derart umgebaut werden, daß Länder, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts verpflichtet werden, ihre für normale Verhältnisse vorhandenen Einrichtungen (Polizei, Feuerwehr, Straßenreinigung, Baupolizei, Bau Verwaltung, Gesundheitsver-

¹ Geheimer „Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung gegen Luftangriffe (Luftschutzgesetz)“ vom 1. 10. 34, den Ressorts am 10. 10. 34 m.d.B. um Zustimmung zugestellt; R 2/9210, Bl. 26–30, 34–37; PA, R 32819, unfol. Der Entwurf eines LuftschutzG war im RLUM seit Herbst 1933 betrieben worden; Vorläuferfassung vom 22. 12. 33 s. R 2/9210, Bl. 4–22.

² Die Äußerung des RFM s. u. Anm. 4. Auch der RWiM hatte in seiner Stellungnahme vom 8. 11. 34 den Entwurf abgelehnt, weil er gegenüber früheren Fassungen „für die gewerbliche Wirtschaft und den Hausbesitz außerordentliche Verschlechterungen“ bringe: Für beide Gruppen sei der Hinweis auf eine für die Erfüllung der Werk- bzw. Selbstschutspflicht zu gewährende Vergütung gestrichen. „Damit ist die Möglichkeit eröffnet, der gewerblichen Wirtschaft und dem Hausbesitz Lasten ohne einen Ausgleich durch das Reich aufzuerlegen, die um so schwerer wirken und um so unerträglicher auf die Wirtschaft drücken können, als sie nicht genau bestimmt und daher in ihrem Ausmaß nicht übersehbar sind.“ In der Referentenbesprechung vom 7. 2. 34 sei die nach der alten Fassung auf den Reichshaushalt zukommende Last auf 1,5 Mrd. RM beziffert worden; diese Summe könne die Wirtschaft zusätzlich zu den ihr schon aufgebürdeten Organisationslasten nicht auch noch tragen. PA, R 32819.

³ Der RIM lehnte namentlich die unentgeltliche Inanspruchnahme der Polizei für Luftschutzaufgaben und untragbare finanzielle Zumutungen an Länder und Gemeinden ab; R 2/9210, Bl. 23 f.

⁴ PA, R 32819. Der RFM vermißte in dieser überaus scharfen Stellungnahme an dem Ges-Entw. jede Klarheit über die auf die öffentl. Haushalte zukommende Belastung und lehnte es ab, sich auf unbestimmte, vom RLUM im Wege der Durchführungsbestimmungen erst noch festzulegende Anforderungen einzulassen. Er lehnte auch die grundsätzlich entschädigungslose Inanspruchnahme der Wirtschaft und der Bevölkerung zu Dienst- und Sachleistungen ab, „weil sie, wenn überhaupt erfüllbar, zu einer in ihren Ausmaßen nicht absehbaren, keinesfalls aber unerheblichen Beeinträchtigung der Kauf- und Steuerkraft der betroffenen Bevölkerungskreise und somit zu einer Durchkreuzung der verschiedenen von mir zu ihrer Erhaltung und Stärkung getroffenen Maßnahmen führen wird. Es kann m. E. nicht ausbleiben, daß die in Anspruch genommenen Bevölkerungskreise einen starken Druck in der Richtung auf eine Befreiung von dieser Sonderbelastung und eine gleichmäßige Verteilung der Kosten auf die Gesamtbevölkerung durch Übernahme auf den Reichshaushalt ausüben werden.“ Ein solches Bestreben finde seine Rechtfertigung in dem Umstand, daß der Luftschutz im Gesetz selbst als Reichsverteidigungsaufgabe definiert sei, eo ipso also Reichsaufgabe sei. Von daher erscheine „eine gesetzliche Regelung des Umfangs der Luftschutzaufgabe überflüssig“ und eine teilweise Übertragung auf Länder, Gemeinden, öff.-rechtl. Körperschaften und die Bevölkerung nicht angängig. „Aus diesen Bedenken heraus muß ich eine Lösung erstreben, die die Frage des Luftschutzes so weit wie möglich aus dem Bereich der Gesetzgebung in den der tatsächlichen Haushaltsplanung verlagert, d. h. der Entwurf des Luftschutzgesetzes muß sich nach Möglichkeit aller Vorschriften enthalten, aus denen sich z. Zt. nicht abmeßbare, aber ihrer wahrscheinlichen Größenordnung nach gefährliche Bindungen für den Reichshaushaltsplan ergeben können, und sich auf solche Vorschriften beschränken, die, ohne finanzielle Wirkungen auszulösen, für die Durchführung des Luftschutzes unerlässlich sind.“

⁵ Abschnitt I des Entwurfs (§§ 1–5) war betitelt: *Öffentliche Luftschutzaufgaben.*

waltung) im Wege der Verwaltungshilfe für Luftschutzzwecke ohne Entschädigung zur Verfügung stellen, daß ihnen dagegen die besonderen zusätzlichen Leistungen für Zwecke des Luftschutzes zu erstatten sind.

In der Frage der Heranziehung der Bevölkerung zu persönlichen und sächlichen Leistungen kam eine Einigung dahin zustande, daß durch eine entsprechende Fassung des Gesetzes lediglich die allgemeine Leistungspflicht aufgestellt, ihr Umfang aber durch besondere Ausführungsbestimmungen zu den einzelnen Paragraphen abgegrenzt werden soll, so daß die einzelnen Leistungen nur zu dem in den einschlägigen Ausführungsbestimmungen niedergelegten Umfange werden angefordert werden können. Außerdem soll im Wege der Vereinbarung zwischen den unmittelbar beteiligten Ressorts sichergestellt werden, daß zum Beispiel auf dem Gebiete des Werkluftschutzes der RdL dem RWiM den Arbeitsplan alljährlich vorlegt, um dessen Einflußnahme zur Vermeidung einer Überbelastung der Wirtschaft sicherzustellen. Ferner sollen durch Schaffung eines Instanzenzuges Sicherungen dagegen eingebaut werden, daß von den einzelnen Leistungen gefordert werden können, die seine Leistungsfähigkeit übersteigen.

Das RdL wird einen neuen Entwurf vorlegen, dessen Eingang abzuwarten bleibt⁶.

Die Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums werfen die Frage auf, ob nicht die Hauszinssteuer, soweit sie ab 1. April 1935 fortfallen soll, auf bestimmte Zeit zur Bildung eines Ausgleichsstocks für die den Hausbesitz treffenden Luftschutzaufgaben verwendet werden könne. Das Reichsministerium der Luftfahrt wird diese Frage schriftlich an uns herantragen⁷.

Mayer

⁶ Ein neuer Entwurf wurde den Ressorts am 22. 2. 35 vorgelegt und am 29. 3. 35 abschließend besprochen; R 2/9210, Bl. 40–47; PA, R 32820, unfol. Die Kabinettsvorlage vom 17. 4. 35 s. Dok. Nr. 145.

⁷ Die gesetzlich zugesagte Absenkung der Hauszinssteuer um 25% zum su. 4. 35 kam nicht zum Tragen, sondern wurde in eine Zwangsanleihe zur Wohnungsbauförderung umgewandelt. Näheres s. Dok. Nr. 133 P. 4a.

Zitierhinweis

Nr. 70 Ressortbesprechung im Reichsluftfahrtministerium vom 21. Dezember 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d070>